

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

3288/25/פ

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 2(א), אחרי "נטייתם המינית", יבוא "זהותם המגדרית".

דברי הסבר

סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 (להלן – חוק שוויון ההזדמנויות), קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת העילות המפורטות באותו סעיף. מוצע להוסיף לסעיף האמור איסור הפליה מחמת זהות מגדרית. חוק שוויון ההזדמנויות קובע כבר היום איסור הפליה מחמת מין ונטייה מינית, אך לא מתייחס להפליה מחמת זהות מגדרית, שלא תמיד הולמת את המין או הנטייה המינית של אותו אדם.

רבים חשים חוסר הלימה בין מינם הביולוגי לבין המגדר שמצופה מהם להשתייך אליו, ויש בחזותם החיצונית או בהתנהגותם סממנים המשקפים חוסר הלימה זה. עובדים אלו חשופים להטרדות ולהפליה על רקע זהותם המגדרית. בסקר שבוצע בחודש מרס 2014 על ידי נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה עלה כי 68% מהטרנסגינדרים בישראל מדווחים כי חוו הפליה במקום עבודה. כמו כן, על פי הסקר, 39% מהטרנסגינדרים נדרשו בידי הממונים עליהם להתלבש בהתאם לימינם המקורי.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בע"ע (בית הדין הארצי לעבודה) 23372-06-14 **המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואח' נ' מרינה משל** (2015) כי הפליה מחמת מין ונטייה מינית על פי סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות כוללת גם הפליה על רקע זהות מגדרית.

ראוי כי המחוקק יעגן בחוק שוויון ההזדמנויות איסור הפליה מחמת זהות מגדרית ויישם בחקיקה את התקדים שנקבע בבית הדין הארצי לעבודה. הצעת החוק תעביר מסר חד משמעי הן לעובדים והן למעסיקים בדבר זכותם של עובדים שלא לסבול מהפליה והטרדה על רקע זהותם המגדרית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/474/21), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/1231/23, פ/1410/24).

הצעת החוק זהה לפ/1410/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)